JURIDIQUE ET CONFORMITÉ

Accord de traitement des données

Réf. AE-SAAS-03 · Version 1.0, octobre 2026

Entre les soussignés

Nom du client, Forme juridique du client, immatriculé(e) au RCCM sous le numéro RCCM du client, dont le siège est situé Adresse du client, représenté(e) par Nom et fonction du signataire,

ci-après « le Client » ou « le Responsable de traitement »,

Et

Agence Elite, à compléter : forme juridique au capital de à compléter : capital, immatriculée au RCCM sous le numéro à compléter : n° RCCM, NIU à compléter : NIU, dont le siège est situé 10 avenue Stéphane Tchitchelle, Centre-ville, BP 761, Pointe-Noire, République du Congo, représentée par à compléter : représentant légal, en qualité de à compléter : fonction,

ci-après « Agence Elite » ou « le Sous-traitant »,

ensemble « les Parties ».

Préambule

Le Client a souscrit auprès d'Agence Elite un abonnement à un logiciel en ligne (logiciel de caisse et de gestion ou CRM) par le contrat d'abonnement logiciel (AE-SAAS-02) du Date du contrat d'abonnement (ci-après « le Contrat principal »).

Dans le cadre de ce service, le Client saisit dans le logiciel des données personnelles concernant ses propres clients, ses employés et ses ventes. Pour ces données, le Client détermine les finalités et les moyens du traitement : il est **responsable de traitement**. Agence Elite les traite uniquement pour son compte : elle est **sous-traitant**.

Le présent accord fixe les obligations des Parties conformément à la loi n° 29-2019 du 10 octobre 2019 portant protection des données à caractère personnel en République du Congo et, lorsque le Client ou les personnes concernées sont situés dans l'Union européenne, au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD).

Article 1. Définitions

- **Données personnelles** : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.
- **Traitement** : toute opération portant sur des données personnelles (collecte, enregistrement, consultation, modification, conservation, suppression).
- **Personne concernée** : la personne physique à laquelle se rapportent les données.

- **Violation de données** : incident de sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données personnelles ou l'accès non autorisé à celles-ci.
- **Sous-traitant ultérieur** : prestataire auquel Agence Elite fait appel pour réaliser une partie du traitement.

Article 2. Description du traitement

Élément	Description
Objet	Fourniture du logiciel en ligne prévu au Contrat principal : hébergement, conservation, sauvegarde, affichage et calcul des données saisies par le Client, support technique
Nature des opérations	Enregistrement, conservation, consultation, sauvegarde, restauration, export, suppression, à la demande du Client ou pour le fonctionnement du service
Finalité	Permettre au Client de gérer son activité (ventes, encaissements, stocks, clientèle, personnel, relation commerciale)
Durée	Durée du Contrat principal, puis période de réversibilité de 30 jours et délai de suppression des sauvegardes de 90 jours au maximum
Personnes concernées	Clients finaux du Client (y compris clients d'hôtel et clients fidélisés), prospects du Client (CRM), employés et utilisateurs du Client
Catégories de données	Identité (nom, prénom), coordonnées (téléphone, e-mail, adresse), historique d'achats, tickets et factures, montants et moyens de paiement utilisés (sans numéro complet de carte bancaire), séjours et réservations pour les hôtels, notes commerciales (CRM), données des employés nécessaires à la caisse (nom, rôle, code d'accès, opérations réalisées, horaires de service)
Données sensibles	Aucune donnée sensible n'est nécessaire au service. Le Client s'engage à ne pas en saisir (santé, opinions, religion, origine ethnique, données biométriques, infractions)

Le Client complète au besoin cette description : Précisions éventuelles du Client sur ses traitements.

Article 3. Obligations du Client, responsable de traitement

Le Client s'engage à :

- disposer d'une base légale pour chaque traitement qu'il réalise avec le logiciel et informer les personnes concernées (ses clients, ses employés) ;
- ne saisir que des données adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire ;
- fixer et appliquer les durées de conservation de ses propres données, à l'aide des fonctions de suppression ou d'export du logiciel ;
- gérer les comptes de ses utilisateurs et leurs droits d'accès ;

- accomplir, le cas échéant, les formalités auprès de l'autorité de protection des données compétente ;
- documenter par écrit toute instruction particulière donnée à Agence Elite.

Article 4. Instructions du Client

Agence Elite traite les données uniquement sur instruction documentée du Client. Le Contrat principal, les conditions générales d'utilisation, le présent accord et l'utilisation du logiciel par le Client constituent ses instructions.

Agence Elite n'utilise pas les données du Client pour ses propres finalités. Elle ne les vend pas, ne les loue pas et ne les utilise pas pour sa prospection commerciale.

Si Agence Elite considère qu'une instruction constitue une violation de la loi applicable, elle en informe immédiatement le Client et peut suspendre l'exécution de cette instruction jusqu'à sa confirmation ou sa modification.

Si Agence Elite est tenue par la loi de traiter ou de communiquer des données (par exemple sur réquisition d'une autorité judiciaire), elle en informe le Client avant le traitement, sauf si la loi l'interdit.

Article 5. Confidentialité

Agence Elite garantit que les personnes autorisées à traiter les données du Client :

- sont soumises à une obligation de confidentialité écrite (charte informatique et sécurité AE-REG-05, clause du contrat de travail ou engagement spécifique) ;
- n'accèdent aux données que lorsque c'est nécessaire, notamment pour traiter une demande d'assistance du Client ou corriger une anomalie ;
- sont informées des règles de protection des données.

Article 6. Sécurité

Agence Elite met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles adaptées au risque, notamment :

- **cloisonnement** : des règles d'accès au niveau de la base de données empêchent chaque client et chaque utilisateur de voir les données des autres ;
- **authentification** : mots de passe enregistrés sous forme chiffrée, comptes personnels, droits d'accès par rôle définis par le Client ;
- **chiffrement des échanges** : connexions au logiciel exclusivement en HTTPS ;
- **hébergement** : bases de données hébergées chez Supabase dans des centres de données en Europe, sites servis par Cloudflare avec protection contre les attaques par saturation ;
- **sauvegardes quotidiennes** et capacité de restauration en cas d'incident ;

- **accès internes limités** : accès d'administration réservés aux personnes habilitées d'Agence Elite, protégés par mot de passe robuste et double authentification lorsque le service le permet ;
- **journalisation** des connexions et des opérations techniques, conservée 12 mois ;
- **procédures** : procédure de gestion des fuites de données (AE-REG-04) et charte informatique et sécurité (AE-REG-05).

Agence Elite fait évoluer ces mesures en fonction de l'état de l'art et des risques identifiés.

Article 7. Sous-traitants ultérieurs

7.1 Sous-traitants autorisés

Le Client autorise Agence Elite à recourir aux sous-traitants ultérieurs suivants :

Prestataire	Service	Localisation des données
Supabase	Hébergement des bases de données, authentification, stockage des fichiers, sauvegardes	Union européenne (Paris) pour les logiciels de caisse ; Royaume-Uni (Londres) pour le CRM
Cloudflare	Diffusion des sites et applications, protection contre les attaques, chiffrement des connexions	Réseau mondial de serveurs ; les données transitent par ce réseau sans y être stockées de façon durable

7.2 Changement de sous-traitant

Agence Elite informe le Client par écrit de tout ajout ou remplacement d'un sous-traitant ultérieur au moins 30 jours à l'avance. Le Client peut s'y opposer pour un motif légitime lié à la protection des données dans ce délai. À défaut d'accord, le Client peut résilier le Contrat principal sans pénalité.

7.3 Obligations imposées

Agence Elite choisit des sous-traitants ultérieurs présentant des garanties suffisantes et leur impose, par contrat ou par leurs conditions de service, des obligations de protection des données équivalentes à celles du présent accord. Agence Elite reste responsable envers le Client de l'exécution de leurs obligations.

Article 8. Localisation et transferts des données

Les données du Client sont hébergées en **Europe** : à Paris (France) pour les logiciels de caisse et à Londres (Royaume-Uni) pour le CRM.

Le Client est informé que l'hébergement en Europe constitue un transfert de données hors de la République du Congo. Agence Elite encadre ce transfert par le choix de prestataires établis dans des pays offrant un niveau de protection élevé et par les garanties contractuelles de ces prestataires, conformément à la loi n° 29-2019. Le Client accomplit, le cas échéant, les formalités préalables requises auprès de l'autorité compétente, avec l'assistance d'Agence Elite.

Les membres de l'équipe d'Agence Elite qui accèdent aux données pour le support le font depuis le Congo ou depuis la France, dans le respect des mesures prévues à l'article 6.

Agence Elite ne transfère pas les données vers un autre pays sans en informer préalablement le Client dans les conditions de l'article 7.2.

Article 9. Assistance pour les droits des personnes

Les personnes concernées disposent de droits sur leurs données : accès, rectification, effacement, opposition, limitation et, lorsqu'il s'applique, portabilité.

- Le Client traite les demandes des personnes concernées. Le logiciel lui permet de consulter, corriger, exporter et supprimer les données.
- Si Agence Elite reçoit directement une demande concernant des données du Client, elle la transmet au Client dans un délai de 3 jours ouvrés et n'y répond pas elle-même, sauf instruction du Client.
- Agence Elite aide le Client, dans la mesure du possible, à répondre dans les délais légaux, notamment lorsque la demande nécessite une extraction ou une suppression technique que le Client ne peut réaliser seul.

Agence Elite assiste également le Client, sur demande, pour réaliser une analyse d'impact ou répondre à l'autorité de protection des données, en lui fournissant les informations dont elle dispose.

Article 10. Notification des violations de données

Agence Elite notifie au Client toute violation de données concernant ses données **dans un délai maximum de 72 heures** après en avoir pris connaissance, par téléphone ou WhatsApp, confirmé par e-mail à l'adresse E-mail du contact données du client.

La notification contient, dans la mesure du possible :

- la nature de la violation, les catégories et le nombre approximatif de personnes et d'enregistrements concernés ;
- le nom et les coordonnées de la personne à contacter chez Agence Elite ;
- les conséquences probables de la violation ;
- les mesures prises ou proposées pour y remédier et en limiter les effets.

Si toutes les informations ne sont pas disponibles, elles sont communiquées par étapes, sans retard injustifié.

Il appartient au Client, en sa qualité de responsable de traitement, de notifier la violation à l'autorité compétente et, lorsque le risque est élevé, d'en informer les personnes concernées. Agence Elite l'assiste dans ces démarches. Pour les personnes situées en France, l'autorité compétente est la CNIL, qui doit être notifiée dans les 72 heures suivant la prise de connaissance de la violation par le responsable de traitement.

Article 11. Sort des données en fin de contrat

À la fin du Contrat principal, quelle qu'en soit la cause :

1. le Client dispose de **30 jours** pour exporter ses données ou demander à Agence Elite un export complet dans un format courant (CSV, Excel ou PDF), sans frais supplémentaires ;
2. à l'issue de ce délai, Agence Elite supprime les données du Client de ses bases de production ;
3. les copies présentes dans les sauvegardes sont effacées au fil de leur rotation, dans un délai maximum de **90 jours** ;
4. Agence Elite confirme la suppression par écrit sur demande du Client.

Agence Elite ne conserve aucune copie des données du Client, sauf obligation légale de conservation qui lui serait propre. Dans ce cas, elle en informe le Client et garantit la confidentialité des données conservées.

Article 12. Registre, documentation et audit

Agence Elite tient un registre des traitements qu'elle effectue pour le compte de ses clients (AE-REG-01).

Agence Elite met à disposition du Client les informations nécessaires pour démontrer le respect du présent accord. Le Client peut, une fois par an et à ses frais, faire réaliser un audit par lui-même ou par un auditeur indépendant tenu à la confidentialité, avec un préavis écrit de 30 jours. L'audit ne doit pas perturber le service ni porter atteinte à la confidentialité des données des autres clients. Les audits des sous-traitants ultérieurs reposent sur les attestations et rapports qu'ils publient.

Article 13. Responsabilité

Chaque Partie est responsable des manquements à ses propres obligations au titre de la réglementation applicable et du présent accord. Les limitations de responsabilité prévues au Contrat principal s'appliquent au présent accord, sauf faute lourde ou intentionnelle.

Article 14. Durée

Le présent accord prend effet à sa signature et reste en vigueur pendant toute la durée du Contrat principal, puis jusqu'à la suppression complète des données du Client conformément à l'article 11. Les obligations de confidentialité survivent à son expiration.

Article 15. Droit applicable et tribunal compétent

Le présent accord est soumis au droit de la République du Congo, notamment à la loi n° 29-2019 du 10 octobre 2019 et aux Actes uniformes de l'OHADA, sans préjudice de l'application du RGPD aux traitements qui y sont soumis.

Les Parties recherchent d'abord une solution amiable. À défaut d'accord dans un délai de 30 jours, le litige est soumis au **tribunal de commerce de Pointe-Noire**.

Article 16. Contacts

- Pour Agence Elite : contact@agence-elite.fr, +242 05 522 29 68 (WhatsApp) ou +242 06 808 38 09.
- Pour le Client : Nom du contact données du client, Téléphone du contact données du client, E-mail du contact données du client.

Fait à Lieu de signature, le Date, en deux exemplaires originaux.

Signatures

Pour Agence Elite	Pour Nom du client
à compléter : représentant légal, à compléter : fonction	Nom et fonction du signataire
Date : Date	Date : Date
Signature :	Signature :